

BỘ TÀI CHÍNH

S^ố : 126/2008/Q_Đ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán” ban hành kèm theo Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và thành phần tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, như sau:

1. Sửa đổi khoản 4 điều 3 như sau:

4. Điều kiện bổ sung cá nhân góp vốn:

a) Cá nhân là cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập phải lập ra nghị quyết ký tên quy định thời hạn 2 ngày kể từ 62 Luật Công khai;

b) Chủ thể có quyền sử dụng vốn của chính mình để góp vốn, không được sử dụng vốn vay, vốn ủy thác để mua tài sản, cá nhân khác.

c) Cá nhân tham gia góp vốn phải chịu trách nhiệm khi nhận góp vốn bằng tiền, chịu trách nhiệm, hoặc các tài sản khác. Giá trị tiền, chịu trách nhiệm, tài sản khác để chịu trách nhiệm nhận là tài chính tại thời điểm phải bằng số vốn dự kiến góp vào công ty chịu trách nhiệm. Thời hạn xác nhận giá trị tiền, chịu trách nhiệm, hoặc tài sản khác để chịu trách nhiệm nhận là tài chính tại đây không quá ba mươi (30) ngày tính từ ngày khởi sự hoạt động thành lập công ty chịu trách nhiệm lập và hợp lệ.

Người đại diện tài sản bằng tiền, phải có xác nhận của ngân hàng về số dư tiền để nhận Vốn Nam hoặc ngoại tệ từ do chuyển đổi có trong tài khoản tiền ngân hàng.

Người đại diện tài sản bằng chịu trách nhiệm, chịu trách nhiệm phải lập ra nghị quyết trên Sổ giao dịch chịu trách nhiệm, Trung tâm giao dịch chịu trách nhiệm và phải có xác nhận của công ty chịu trách nhiệm hoặc của tổ chức phát hành về số chịu trách nhiệm. Nguyên tắc xác định giá chịu trách nhiệm là giá đóng cửa ngày xác nhận giá trị chịu trách nhiệm.

Người đại diện tài sản khác, phải có tài liệu chịu trách nhiệm quy định số tiền và tài sản để phải lập ra nghị quyết để xác định giá trị của tài sản hoặc hợp lệ pháp định Vốn Nam.

Các tài sản dùng để chịu trách nhiệm nhận là tài chính của cổ đông, thành viên góp vốn không được dùng trong tình trạng cầm cố, thế chấp, cầm cố, ký cược, ký quỹ; hoặc được có tranh chấp hoặc được dùng để chịu trách nhiệm nhận là tài chính từ các doanh nghiệp, hoặc phục vụ cho các mục đích khác.

2. Sửa đổi khoản 5 ngày 3 như sau:

5. Ngày ký tên lập pháp nhân:

a) Ngày hợp lệ pháp; có thể gián tiếp là 05 năm;

b) Công ty chịu trách nhiệm thành lập theo hình thức công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên phải có tại thời điểm hai (02) cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập là tổ chức, trong đó phải có ít nhất một (01) tổ chức là ngân hàng thương mại, công ty tài chính hoặc công ty bảo hiểm.

Tỷ lệ số học phần, phần vốn góp của các cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập là tỷ lệ chi c t i thiW là 65% vốn LiQu I , trong đó tỷ lệ số học phần của cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập là ngân hàng thChng mU, công ty tài chính hoHo công ty bTo biWn t i thiW phTi LUi 30% vốn LiQu I của công ty ch ng khoán.

c) n i v i công ty ch ng khoán thành lập theo hình th c công ty trách nhi m h u hU m t thành viên, ch s h u phTi là ngân hàng thChng mU, công ty tài chính hoHo công ty bTo hiWn.

d) Ngũ n vốn góp của pháp nhân phTi là ngũ n vốn h p pháp và L c t ch c kiWn toán L c lập xác nhđn, không L c s d ng vốn y thác của các t ch c, cá nhân khác L Wgóp vốn.

L) TUi Báo cáo tài chính L c kiWn toán nLm gFn nhBi và tUi báo cáo tài chính L c kiWn toán tính t i th i LiWn gFn nhBi (nhChng không quá 90 ngày tính L Jn th i LiWn h s h LQngh thành lập công ty ch ng khoán Lã Lfy L và h p I), t ch c tham gia góp vốn phTi Láp ng các LiQu ki n sau:

- Vốn ch s h u sau khi tr Li các qu: khen thChng, phúc I i và tr Li tài sFn dài hU t i thiW phTi bWng s v n d kiJn góp vào công ty ch ng khoán.

TrChng h p pháp nhân là công ty bTo hiWn: vốn ch s h u c ng ngũ n vốn nhàn r i t d phòng nghĩ p v bTo hiWn sau khi tr Li tài sFn dài hU t i thiW phTi bWng s v n d kiJn góp vào công ty ch ng khoán.

TrChng h p pháp nhân là ngân hàng thChng mU, công ty tài chính: vốn LiQu I c ng Qu: d tr b sung vốn LiQu I sau khi tr Li tài sFn dài hU t i thiW phTi bWng s v n d kiJn góp vào công ty ch ng khoán.

- Tài sFn lCh L ng ròng t i thiW phTi bWng s v n góp.

- Pháp nhân hoU L ng kinh doanh phTi có lãi trong hai (02) nLm liQu trCh c nLm xin phép thành lập công ty ch ng khoán và không có l lu: kJL Jn th i LiWn h s h LQngh thành lập công ty ch ng khoán Lã Lfy L và h p I ;

e) Công ty bTo hiWn, ngân hàng thChng mU, công ty tài chính tham gia góp vốn thành lập công ty ch ng khoán phTi L m bTo duy trì và Láp ng các LiQu ki n

an toàn vốn và các LiQu kế n tài chính khác theo quy L'nh c, a pháp luật chuyên ngành.ò

3. S' a L' i kho' n 6 n iQu 3 nh' Esau:

ñ6. C' Lông sáng lập, thành viên sáng lập công ty ch' ng khoán không L' c chuyển nh' c' ph' n, ph' n v' n góp ban L'Fu c, a mình trong vòng 03 n' m kW' ngày L' c c' p Gi' y phép thành lập và ho' i L' ng, tr' tr' c' h' p chuyển nh' c' cho c' Lông sáng lập, thành viên sáng lập khác, trong L'ó, ngân hàng th' c' ng m' i, công ty tài chính ho' c' công ty b' o hi' m ph' i luôn L' m b' o n' m gi' t' i thi' m 30% v' n LiQu L' công ty ch' ng khoán.ò

4. S' a L' i Li' m g kho' n 1 n iQu 4 nh' Esau:

ñg) Tài li' u ch' ng minh n' ng l' c tài chính và ngu' n v' n góp c, a c' Lông, thành viên góp v' n c, th' m' Esau:

- n' i v' i cá nhân: tài li' u theo quy L' nh t' i kho' n 1 n iQu 1 Quy' L' nh này.

- n' i v' i pháp nhân: báo cáo tài chính n' m g' n nh' i tính L' n th' i Li' m h' s' h L' y L' và h' p L' và L' L' c m' t công ty ki' m toán L' c lập Lang ho' i L' ng h' p pháp xác nh' n. Pháp nhân có công ty con, công ty liên doanh liên k' i, ph' i n' p b' sung báo cáo tài chính h' p nh' i n' m g' n nh' i có ki' m toán.

Tr' c' h' p quá chín m' i (90) ngày kW' ngày k' i thúc n' m tài chính, pháp nhân ph' i n' p b' sung báo cáo tài chính quý g' n nh' i L' L' c ki' m toán tính L' n ngày h' s' h L' y L' và h' p L' .

Ý ki' n ki' m toán L' i v' i các báo cáo tài chính ph' i ch' p thu' n toàn b' .ò

5. S' a L' i kho' n 1 n iQu 5 nh' Esau:

ñ1. Sau khi nh' n L' c h' s' h theo quy L' nh t' i n iQu 4 Quy' ch' n này, trong th' i h' n ba m' i (30) ngày U' ban Ch' ng khoán Nhà n' c xem xét ch' p thu' n nguyên t' c v' i c' p Gi' y phép thành lập và ho' i L' ng công ty ch' ng khoán. Tr' c' h' p c' n làm rõ v' i L' Q liên quan L' n h' s' h L' Q ng' c' p Gi' y phép thành lập và ho' i L' ng công ty ch' ng khoán, U' ban Ch' ng khoán Nhà n' c có quy' n L' Q ng' ng' e i L' i d' i n trong s' c' Lông sáng lập, thành viên sáng lập ho' c' ng' e i d' ki' n L' c b'

nhỉ m, tuy nhiên dự định làm Giám đốc (Tổng giám đốc) của công ty chi ngân khoản giải trình trình tự của tiếp nhận và phân bổ.

Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày Ủy ban Chi ngân khoản Nhà nước có yêu cầu phân bổ và phân bổ, các cấp Lãnh đạo sáng lập, thành viên sáng lập công ty chi ngân khoản phải bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Sau thời hạn trên, nếu các cấp Lãnh đạo sáng lập, thành viên sáng lập không bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, Ủy ban Chi ngân khoản Nhà nước không tiếp tục xem xét hồ sơ.

6. Sửa đổi khoản 2 và khoản 5 như sau:

ñ2. Trong vòng sáu (06) tháng, kể từ ngày Lễ cưới chấp thuận nguyên tắc, tổ chức xin chấp thuận thành lập và hồ sơ của công ty chi ngân khoản phải hoàn thiện vì có đủ tài liệu và tài liệu: thuế, chu kỳ và các nội dung hành chính công ty chi ngân khoản và phong toả và pháp lý. Ủy ban Chi ngân khoản Nhà nước kiểm tra và tài liệu và tài liệu của công ty chi ngân khoản trước khi chính thức chấp thuận thành lập và hồ sơ của công ty. Trường hợp không hoàn thiện theo thời gian quy định, vì có chấp thuận nguyên tắc coi như huỷ bỏ.

7. Sửa đổi khoản 3 và khoản 5 như sau:

ñ3. Số vốn pháp lý phải được gửi vào một tài khoản phong toả tại ngân hàng do Ủy ban Chi ngân khoản Nhà nước chỉ định và phải có xác nhận của ngân hàng này và số vốn trên tài khoản phong toả. Số vốn này chỉ được gửi vào và phải được chuyển vào tài khoản của công ty chi ngân khoản sau khi Lễ cưới Ủy ban Chi ngân khoản Nhà nước chính thức chấp thuận thành lập và hồ sơ của công ty.

8. Sửa đổi khoản 6 và khoản 5 như sau:

ñ6. Trường hợp có bất kỳ thay đổi liên quan đến vốn đóng góp và các cấp Lãnh đạo sáng lập, thành viên sáng lập trong hồ sơ đăng ký chấp thuận thành lập và hồ sơ của công ty kể từ khi chấp thuận nguyên tắc cho đến khi chính thức đi vào hoạt động, vì có chấp thuận nguyên tắc coi như huỷ bỏ.

9. Bổ sung khoản 11 và khoản 12 như sau.

10. Bổ sung thêm khoản 5 và khoản 29 như sau:

ñ5. Công ty ch...ng khoán không L...c cho vay d...i b...k8 hình th...c nào L...i v...i các c... L...ng l...n, thành viên Ban Ki...soát, thành viên H...i L...ng qu...n tr..., thành viên H...i L...ng thành viên, thành viên Ban Giám L...c và ng...i có liên quan c...a nh...ng L...i t...c ng nêu trên.ò

Điều 2. Trong th...i h...m t (01) n...m k... ngày Quy... L...nh này có h...u l...c, các công ty ch...ng khoán L...l...p L...lý nh...n l...nh ph...i th...c h...n các th...t...c L...ng L...lý nh...n l...nh và báo cáo...y ban Ch...ng khoán Nhà n...c tr...c n...m (05) ngày làm v...c k... ngày L...lý nh...n l...nh ng...ng ho...i L...ng kèm theo biên b...n thanh lý h...p L...ng L...lý.

Điều 3. Quy... L...nh này có h...u l...c sau 15 ngày k... ngày L...ng Công báo.

Điều 4. Chánh V...n phòng B..., Ch...t...ch U...ban Ch...ng khoán Nhà n...c, Th...tr...ng các L...nh v...liên quan, các công ty ch...ng khoán và các bên có liên quan ch...u trách nh...m thi hành Quy... L...nh này.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(đã ký)**

Nơi nhận:

- Th...t...ng, các Phó Th...t...ng Chính ph...;
- V...n phòng Qu...c h...i;
- V...n phòng Ch...t...ch n...c;
- V...n phòng Th...và các ban c...a n...ng;
- Các B..., ch...quan ngang B..., ch...quan thu...c Chính ph...;
- Tòa án nhân dân t...i cao;
- Vi...n Ki...sát Nhân dân t...i cao;
- UBND, H...ND các t...nh, thành ph...tr...c thu...c Th...;
- Công báo;
- Website Chính ph...;
- C...c Ki...tra v...n b...n - B...T...pháp;
- Các L...nh v...thu...c B...Tài chính, Website B...Tài chính;
- L...: VT, UBCKNN.

Trần Xuân Hà